国家民主论

权利优先的双回路多中心民主

独立理论与制度纲要 v2.2

二〇二六年十月

献给那些必须共同生活、却不必被迫彼此同意的人。

内容提要

民主既不能缩减为定期挑选统治者，也不能建立在全体最终一致的想象上。现代社会存在长期的利益、身份、知识、地区与代际分歧；政治参与也受到时间、信息、冲突和组织能力的现实约束。可靠的民主制度必须同时回答四个问题：谁有权决定，决定如何执行，受损者怎样救济，错误怎样被发现并撤回。

本文提出一套面向现代国家的民主理论。它不把民主理解为通向最终和解的道路，而把民主理解为一种在持久分歧中生产约束、授权行动、分配责任并纠正错误的制度。理论的核心不是单一机构，而是五个相互制约的结构：区分绝对禁止、最低保障与比例权衡的权利冲突审查；由竞争性选举与参与式审议组成的双回路民主；在中央能力和地方自治之间不断校准的多中心治理；同时防止资本支配与行政过度设计的多元经济宪制；以及能够把反常、异议、失败和少数意见重新送回决策过程的公共认知制度。即使资源匮乏到无法避免损失，制度仍须先穷尽实质判断；只有平等请求之间确实没有相关差异时，才以等机会程序裁决当前不可分资源，而且不能借程序公平把损失说成正当。

国家在这一框架中不是善意的中立机器，也不是注定消失的历史残余，而是受宪法约束的公共强制、权利保障、公共品供给和跨域协调机构。它必须有能力，又必须能够被归责；必须能够行动，又必须允许反对者组织、少数者申诉、公职人员拒绝明显违法命令，并允许制度自身被证伪和替代。

关键词：民主；国家能力；多中心治理；基本权利；实质能力；经济宪制；公共认知；系统性改善

目录

内容提要 3

序言：民主不是和解的终点 7

第一章 民主理论的现实主义起点 8

一 参与、平等、协商与制度成本 8

二 必须避免的七个理想化跳跃 8

三 从终局蓝图到可纠错宪制 9

四 理论来源：继承什么，拒绝什么 10

五 替代方案与最强反方 11

第二章 民主的现实主义定义 12

一 平等地位而非全体一致 12

二 实质能力而非纸面权利 12

三 三层民主体检：身份、质量与正义画像 12

四 案例起点：同一场洪灾，九个制度问题 15

第三章 双回路民主 16

一 授权—责任回路 16

二 信息—约束—修正回路 16

三 最低充分监督与失灵终点 17

四 公共领域不是机构的附庸 17

第四章 多中心国家与辅助性原则 19

一 何时上移，何时下放 19

二 规则在用 19

三 中央能力的边界 19

第五章 经济宪制：市场、社会与支配 20

一 拒绝抽象的所有制崇拜 20

二 非市场底线与竞争默认 20

三 劳动者的政治经济地位 21

第六章 系统性改善与可信补偿 22

一 从线性排序到三类审查 . . . 22

二 真实匮乏：限时履行不能，而不是降低底线 . . . 23

三 不可避免损失：实质判断之后的最后程序 . . . 24

四 案例中段：从有理由的分配到真正并列 . . . 24

五 补偿必须先于伤害具有可信性 . . . 25

六 不确定性与试点 . . . 25

第七章 国家能力、宏观稳定与发展 26

一 没有能力的权利只是请求 . . . 26

二 充分就业是民主的物质稳定器 . . . 26

三 创新、退出与公平转型 . . . 27

第八章 公共认知、算法与紧急权力 28

一 问题定义权 . . . 28

二 反常与少数报告 . . . 28

三 紧急权力的双重约束 . . . 28

第九章 组织、转型与自我修订 30

一 没有掌握历史真理的统治资格 . . . 30

二 制度内的微观宪政 . . . 30

三 和平、分阶段与可逆 . . . 30

四 民主政策循环 . . . 31

附录一 《国家民主论》规范条文 32

序言：理论的地位 . . . 32

第一条 民主的目的 . . . 32

第二条 权利冲突的三类审查 . . . 32

第三条 民主质量的十分制体检 . . . 34

第四条 成员资格与实质能力 . . . 36

第五条 双回路民主 . . . 36

第六条 多中心与辅助性原则 . . . 38

第七条 有边界的多元经济宪制 38
第八条 系统性改善检验 38
第九条 有能力且可归责的国家 39
第十条 宏观稳定、发展与转型 39
第十一条 公共认知、信息与分类权 39
第十二条 紧急权力与安全机构 40
第十三条 公共组织、内部宪政与和平转型 40
附录二 洪灾发电机案例事实表与决策节点 41
一 用途与事实边界 41
二 基准决策链 41
三 不可避免损失的反事实分支 42
四 跨章索引 42
结语：可被反对和替代的民主 43

序言：民主不是和解的终点

民主理论经常在两个方向上失真。第一个方向把民主压缩为一种薄薄的程序：公民隔若干年投下一票，在领导集团之间作出选择，随后政治重新交给职业者、官僚与资本。第二个方向则把民主扩张成一种过厚的理想：仿佛只要参与足够广泛、协商足够真诚，人们最终就会发现共同利益，国家、强制与政治冲突也会逐渐失去必要。前一种理论把人民变成观众，后一种理论把分歧变成尚未被启蒙的误会。

现代国家不能建立在这两种想象上。一个大规模社会包含不同地区、行业、阶层、宗教、身份、生活方式与时间视野。即使没有恶意，人们也会因信息不同、风险承受能力不同、代际位置不同而作出彼此冲突的判断。即使物质极其丰裕，关于尊严、家庭、信仰、生态、技术和共同体边界的分歧也不会自动消失。政治因此不是历史尚未完成的症状，而是复数的人必须共同生活这一事实的制度形式。

民主的目的不是把复数压缩成一，而是使共同决定具有正当来源、可执行能力和可纠错结构。它必须允许国家在流行病、金融危机、灾害、国防和基础设施上迅速行动，也必须防止“迅速行动”成为永久例外。它必须让多数作出决定，也必须防止多数将少数降格为次等成员。它必须利用专业知识，也必须承认专家不能替公民决定价值目标。它必须利用市场传递分散知识，也必须阻止财富、平台、土地和信用支配转化为政治上的不平等。

由此，民主不再是一条从不完美走向完美一致的直线，而是一种受边界约束的循环：授权、行动、暴露后果、听取异议、分配责任、修正或退出。一个民主国家的优点，不在于它永远正确，而在于错误不需要以政体崩溃、暴力革命或沉默受害者为代价才会被承认。

第一章 民主理论的现实主义起点

一 参与、平等、协商与制度成本

民主必须具有足够厚度。参与不是被动拥有投票资格，而是知情地表达偏好并对结果发生真实影响；平等不是法律文本中的同票同值，而是财富、媒体、组织和官僚资源不应把形式平等掏空；协商也不是多数投票之前的礼仪，而是要求参与者面对他人的理由、风险和损失。这三个维度构成民主判断的基础，但不能取代基本权利、执行能力和纠错机制。

民主也有真实成本。政治参与需要时间，沟通需要基础设施，冲突需要调解，组织需要财政与专业能力。战时一日的迟延与和平时期一月的迟延不是同一种成本；一个社区的直接民主与一个人口庞大、地域辽阔国家的直接民主也不是同一种制度。把成本纳入分析，可以迫使制度设计者说明权力为什么在此集中、为什么在彼处分散。

现代社会还是多层共同体网络。人们同时生活在社区、城市、地区、行业、工作场所、文化团体与国家之中。不同事项的利益相关范围不同，统一交由中央会制造信息损失，全部交由地方又会制造外部性、财政不平等与内部压迫。自主、合作与联邦构成辅助性原则和多中心治理的制度基础。

二 必须避免的七个理想化跳跃

第一个跳跃，是从阶级矛盾可能缓和推到根本冲突可能消失。人类冲突不只来自生产资料占有。身份、宗教、地区、风险、代际、知识与生活方式均会产生不能被总量财富自动化解的分歧。若制度预设冲突最终消失，它就会把继续存在的反对者描述成落后、虚假意识或外部敌人。

第二个跳跃，是从协商能够改善理解推到偏好能够被清楚发现。偏好并不总在政治之前完整存在；宣传、身份、议程设置、恐惧和制度语言会塑造人们认为自己能够要求什么。被统计的主体、风险分类的口径和可接受证据的格式，本身就是权力作用的结果。

第三个跳跃，是把参与、平等与协商简单相乘。乘法模型似乎精确，却会制造虚假的可通约性。一次严重侵犯人身自由的政策，不能因参与人数很多而得到补偿

；一个行政能力为零的制度，也不能因协商气氛良好就被评价为民主。不同维度需要最低门槛、公开权衡和分组数据，而不是一个总分。

第四个跳跃，是把卡尔多—希克斯可能改善误写成真实改善。受益者“有能力补偿”并不等于受损者实际获得补偿。补偿会受到预算、身份识别、举证成本、时间滞后和组织力量影响。对于基本权利、人格尊严、不可逆生态损害和未来世代，货币补偿更不是合适语言。

第五个跳跃，是假设技术进步会单向压低民主成本。通信技术确实可以降低距离，却也会降低操纵、监控、骚扰和虚假信息的成本。算法能够协助发现问题，也能够把旧偏见扩展为全国性的自动分类。技术不是外在于制度的中性变量，其所有权、模型、数据与申诉机制都属于宪制问题。

第六个跳跃，是从国家具有阶级支配功能推到国家强制最终可以消失。现代国家还承担公共卫生、灾害响应、基础设施、财政转移、权利救济、环境保护与安全等不可由自愿协商稳定替代的功能。真正的问题不是是否想象强制消失，而是如何使强制受到授权、比例、公开、复审与责任约束。

第七个跳跃，是相信先锋组织会在使命完成后自愿退出。任何掌握组织、武装、财政、档案与任命权的团体都会形成自身的生存激励。退出不能依赖高尚品质，而必须由竞争、任期、财政透明、司法约束、成员民主和可执行的权力移交规则保证。

三 从终局蓝图到可纠错宪制

现实主义的民主理论需要区分三种命题。第一种是不可轻易交易的规范边界，例如人格平等、不可任意拘禁和反对权。第二种是需要经验检验的制度假说，例如抽签议会是否能改善信息、比例代表是否适合特定政治结构。第三种是具体政策判断，例如某次能源转型、财政刺激或地方合并是否值得进行。

规范边界规定制度不能做什么；制度假说必须允许试点、对照和失败；具体政策则必须说明责任、预算、受损者、期限与退出。三者混在一起时，理论会把价值偏好冒充科学定律，或把短期政策冒充不可更改的制度原则。

四 理论来源：继承什么，拒绝什么

这套理论首先继承权利宪政与共和主义的两项洞见：有些人格边界不能由多数交易，自由也不只是没人干预，而是免于处在他人可以任意支配的位置。罗尔斯关于基本自由及其公平价值的论证、阿伦特关于复数行动者共享公共世界的理解，都说明民主不能只统计偏好，还要维护人能够发言、反对和重新组织的地位。但权利若只停在法院语言中，也可能忽略贫困、照护、残障和行政失能如何使纸面自由无法使用。

竞争民主提醒我们，现代国家必须有清楚的授权、职业分工和可替换的执政者；审议民主则提醒我们，投票之前的问题定义、证据和理由同样重要。本文保留前者的责任链，也保留后者的信息价值，但拒绝两种极端：既不把公民降为定期挑选领导人的观众，也不假定充分讨论必然消除利益和价值冲突。

哈耶克关于分散知识的警告和奥斯特罗姆关于多中心、自主规则与共同资源的研究，说明中央机关不可能掌握全部地方信息；马克思与波兰尼对资本、劳动和市场社会的批判，则说明分散交换并不自动消除支配，财富、土地、信用和平台可以把退出自由变成纸面承诺。本文因此既反对行政机关逐项替代社会，也反对用市场价格决定基本医疗、住房、照护、公共信息和政治影响力。

森的能力方法把注意力从资源名义数量转向人实际能够做什么；韦伯的官僚制分析说明大规模权利兑现需要专业、档案和连续行政；凯恩斯说明失业、金融冻结和总需求崩溃会破坏民主的物质基础；熊彼特提醒创新需要进入、试错与退出；诺斯则提示正式条文只有与执行激励、可信承诺和非正式规则结合才会生效。这些来源共同支持一种有能力但可归责的国家，而不是能力与自由二选一。

福柯对分类和治理术的追问、库恩对知识框架可错性的说明，则构成公共认知制度的警戒线：统计、模型和专家共同体不可避免，却不能垄断问题定义。任何证据制度都必须保留反常、少数报告、方法更换记录和被受影响者挑战的通道。这里列举理论来源，不是请权威替制度担保，而是说明每一传统解决什么问题、又在哪里需要被其他传统限制。

五 替代方案与最强反方

纯多数主义能形成决定，却可能把少数降格；参与或协商最大化能扩大表达，却可能耗尽时间、放大善于表达者并把顽固分歧误写成沟通不足；专家统治有知识优势，却无权替公民决定什么损失值得承担；市场自发秩序能利用分散信息，却会把既有财富和退出能力带进交换；中央计划能集中资源，却容易形成信息瓶颈和无退出的行政支配；司法中心主义能守住权利边界，却可能把分配政治过度法律化；总效用分配能迫使人看见机会成本，却可能把弱势者、不可逆损失和人格边界折算掉。

对本理论最强的反对不是它缺少保障，而是它可能因保障太多而变成一台迟缓、司法化、无人能理解的制度机器。这个反对成立到足以改变写法：正文只保留规范理由、触发条件、禁止事项与责任后果，参数、时限、席位和操作表移到附录；监督按风险分级，并在最高层失灵时结束于自动减损规则，而不是继续加层。但复杂性不能靠删除受损者来降低。一个制度若以简洁为由让先占、关系或资料控制决定生死，只是把复杂判断藏进不可见权力。

另一个强反方是：在悲剧情境中使用随机，等于制度放弃判断。对此只能作有限回答。只要仍有与最低保障相关的差异，随机就不合法；只有实质判断已经限时穷尽、完整方案仍无法区分时，等机会程序才比先到先得或行政偏好更少任意。它分配的是无法避免的损失，不产生一个“正确结果”，更不能免除事前准备不足与事后持续救援的责任。

第二章 民主的现实主义定义

一 平等地位而非全体一致

民主首先是一种成员关系。每个人都应当能够把自己理解为共同规则的平等作者，而不是被善意管理的对象。平等作者并不意味着每个人在每件事上都获胜，而意味着败诉者仍保有基本权利、组织反对、获得理由、寻求救济并在未来改变规则的可能。

因此，多数决的正当性来自其暂时性和可逆性。多数可以在普通政策上决定方向，却不能取消少数作为未来多数的资格，不能垄断信息、禁止反对派、操纵选举或把某群体逐出成员资格。民主的最低核心不是一次正确决定，而是权力来源可竞争、执政者可被替换、失败者不被消灭。

二 实质能力而非纸面权利

形式参与要求每人有票，实质参与还要求人有时间、教育、健康、信息、行动能力和不因发声失去生计的安全。一个必须在投票日连续工作的人、无法进入会场的残障者、承担全部无偿照护的人、看不懂官方材料的低识字者，拥有的不是同一种政治自由。

国家因而必须提供民主的社会基础：基础教育与公共信息，最低医疗和住房，照护支持，法律援助，带薪议事时间和无障碍设施。这些并非民主之外的福利，而是政治自由能够具有公平价值的条件。若财富可以购买更多注意力、游说、媒体与数据，平等投票就会成为政治影响力高度不平等的遮蔽物。

三 三层民主体检：身份、质量与正义画像

民主需要判断工具，但一个数字不能同时回答三种不同问题：一个制度是不是民主，它运行得好不好，它是否符合更厚的社会经济正义。把三者混在一起，会让政治哲学偏好冒充测量精度。本文因此采用三层体检，依次公布，却不互相替代。

第一层判断“民主身份”，不计分，只给“通过、不通过、待核验”。判断五个最低条件：是否存在真实竞争与和平更替；基本政治权利是否可用，反对派与独立媒体能否生存；是否不存在系统性任意强制；国家及其受托私主体的强制是否依

法、留痕并可问责；是否存在最低限度的独立司法、申诉和救济。任何一项系统性失守，身份不通过；关键事实不足，身份待核验。孤立个案不自动推翻身份，但必须进入分项、趋势和问责。身份结论逐项给出证据，不能由总分倒推。

第二层判断“民主质量”，满分10分。十项各1分：一、基本政治权利的实际可用性；二、竞争授权、和平更替与结果生效；三、常态参与和代表性；四、政治影响平等；五、公共论证、定义可挑战与信息质量；六、选举、预算、救济和合法决定的最低执行可靠性；七、强制透明、问责和纠错；八、新证据触发、政策复议与可逆性；九、多中心层级与受影响者治理；十、紧急权、不可逆风险和未在场者代表。广义发展绩效不在第六项加分；第六项只看民主决定和权利救济能否依法、一般、连续地落地。

每项暂用0、0.25、0.5、0.75、1五档作粗粒度编码：0表示不存在或反向运作；0.25表示主要停留在纸面；0.5表示能够使用但覆盖不均、容易规避；0.75表示通常有效并有独立救济，仍有明显缺口；1表示稳定有效，最不利群体也能使用，并有逆风情境下的真实纠错证据。同一事实只在一个主项目计分，其他项目只说明关联。

总分由十项区间相加，公开为例如“6.5—7.0/10，置信度中”，不发布假装精确的单一小数，也不把分数翻译成“是不是民主”。评分者对关键事实或档位存在实质分歧时，并列公布区间和少数评分。身份结论始终排在质量分之前，不设未经跨案例检验的机械总分封顶。分数越高只表示在这十项上的运行质量越好，不表示已经满足某一种经济制度或分配理想。

第三层是“能力与正义画像”，独立报告、不加总，包括广义行政与公共品能力、社会基本能力、经济民主与反支配、生态与代际责任。它不能被塞进无人阅读的附页，必须与身份结论和质量分同页发布；正式发布者不得只摘取其中一层作结论。公共或私人所有制的名称本身不决定民主身份。只有经济、行政或生态结构通过可观察机制实际损害竞争、组织自由、政治影响平等、合法执行或救济可达性，才同步重评对应质量项；形成系统性破坏时，不得维持身份“通过”。

这条传导规则既防止忽略经济支配，也防止把作者偏好的所有制直接当成民主门槛。传导不必等到制度已经被压垮：资本、平台、媒体、信贷、数据或生态风险的集中已经显著削弱政治自由的公平价值、组织能力、议程进入、政治影响平等或救济可达性时，就必须重评对应质量项并启动身份复审。可观察机制至少包括：反

对派、工会或独立媒体的进入与融资障碍；竞选、公共议程或注意力被单方控制；重大生计决定不可说明、不可人工复核或不可申诉；行政失能使选举结果、预算、司法命令或救济无法执行；生态决定绕过受影响者、隐匿不可逆风险或把成本系统转嫁给未来世代。事实性剥夺权利能力的行为，不论由国家、平台、承包商或私人主体实施，均纳入强制可问责与救济审查。

传导指标、证据要求和判断时限须预先登记，至少覆盖关键资源控制、组织进入障碍、媒体与平台依赖、政治融资、申诉改判、算法人工复核、污染转移和分群外部化负担。独立证据复核组只判断是否达到“必须重评”的证据门槛，不能决定政策优劣；被评价者、受影响者联署和合法反对派均可提请复核，结论、依据和少数意见同页公开并可诉。画像连续恶化并出现上述机制损害，或者发生单次不可逆重大事件，自动触发质量重评和身份复审；相关控制链、算法、资金和申诉数据无正当理由被拒绝提供时，身份结论只能列为“待核验”，不利证据进入质量区间，原措施不得据此扩围。

评分前必须说明对象是国家、次国家地区还是具体机构，三者不得混排。公开评分须同时有受影响者或分层抽签公民、独立证据审计者参与，并由无利益关联者复核。评分方披露委托人、资金链、雇佣与咨询关系、原始数据目录、方法版本和少数意见；利益相关者回避，同一团队不得长期垄断同一对象的评分。

证据仍分三级：A级为独立、多源且可复核；B级为部分独立或样本有限；C级主要来自单一官方或单一利益方。每项同时列出直接证据、主要反证、理由和时间。只有法律文本而没有运行证据，不能据此证明高档；证据薄弱就扩大区间并降低置信度，关键事实不足以形成有意义的区间时结论为“信息不足”。默认同时报告近期趋势与一个完整选举、预算或任期周期，防止长期平均掩盖突然退化。

最低线、传导指标、证据门槛、观察期和区间宽度都是“暂定校准参数”，须事先登记并版本化，不能在个案中为得到预定结论而改变。参数修订原则上不得降低既有保护；确需调整，须证明调整针对的是测量失真而非迁就资源短缺，并经受影响者参加的公开复审。灾害造成的真实暂时不能按第六章处理，不得借修改评分参数把未兑现的保障写成已经兑现。评分体系每两年接受独立元评估，检查评分者一致性、遗漏率、申诉改判率、现实伤害相关性和资金俘获。评分机构同时公开受理时长、触发率、改判率、遗漏率、受影响者意见采纳情况和资金来源；持续越过

预先登记的失灵或俘获阈值、拒绝公开或拒绝元评估者，暂停新增权限并依本章的失灵终点规则处理，其评分只能标为“信息不完整的内部诊断”。

四 案例起点：同一场洪灾，九个制度问题

后文用一条固定案例线索检验整套理论。洪灾使一地暂时断电，政府只有四台公共移动发电机。医院全部业务需要四台，但三台足以维持不可转运重症、急诊、必要透析轮换和药品冷链；两个安置点各需一台才能维持最低净水和急救通信。甲点的替代保障比乙点更早耗尽，一台商业机组经核验可稍后安全调入。所有数字只是案例设定，完整事实和条件分支集中列在附录二，不得外推成通用阈值。

案例的第一课是：平等地位既不等于“每个机构平均一台”，也不等于让组织最强者保住既有占有。医院、安置点和商业园不是价值主体，真正需要比较的是其中个人的最低保障请求、资源的有效运行阈值以及替代条件。若两个安置点在这些相关理由上确有差异，就按差异判断；若经合理核验仍完全并列，才出现第六章讨论的最后程序问题。

第三章 双回路民主

一 授权—责任回路

国家必须有人作决定，也必须有人承担后果。竞争性选举、真实反对派、比例性代表、公开同版表决和和平更替，构成授权—责任回路。它的功能不是汇总所有知识，而是明确在特定时期由谁决定方向、由谁解释权衡、由谁在失败后下台。

职业政治家不能躲在“集体决定”或“专家建议”之后。竞选资金、利益关联和旋转门应公开并受限制；重大政策应指定可问责政务官；对可预见后果的重大失职，应存在罢免、调查和追诉。责任不等于寻找替罪者，而是防止权力与后果永久分离。

二 信息—约束—修正回路

选举无法承载全部政策信息。抽签公民议会、地方自治、利益相关者会议、公民倡议、公开听证、调查权与少数报告，构成第二回路。它不替代第一回路，而负责把被忽略的经验、分散知识和受损者送回决策。

仅仅把信息送回去还不够。来源可核验、与结论有实质关联，并且若属实足以改变风险、最低保障、受影响者、补偿或替代方案的新信息，必须触发加强程序；遗漏显著受影响者或明显可行的较少限制方案也自动触发。被审查机关负披露与协助调取义务，无正当理由拒绝、拖延或明显不完整披露时，由它承担相反举证，在完成前不得扩围。

加强程序不是多开一次会，而是重新识别受影响者、比较替代方案、逐项回应新证据，再对同一文本作决定。多数仍可维持原案，但“已阅”“综合考虑”不算理由。隐匿材料、歪曲反方、利益冲突未回避、逾期不复议或应暂停仍扩围，构成程序失败。失败不能只冻结新增而保留正在伤人的存量；存量必须在停止回滚、冻结减损和最小必要限时继续之间作公开选择，主张继续者负举证责任。完整触发、证据矩阵和处置流程见附录一第五条。

普通政策价值由代议机关负责，权利边界由法院守界，独立证据复核只判断是否触发重审，跨域争议先协调再对同一文本决定。定义、证据、裁判与执行不得由

同一机关兼掌，参与和复核须防止资金、方法与任命俘获。低资源地区可以采用轻量程序，却不能省略权利红线、受影响者识别、实质回应和存量减损。

案例线索：行政机关最初把四台机组全部交给医院。安置点报告带来负荷审计和替代保障数据，足以改变“第四台是否仍属医院最低保障”的判断，因而触发第二回路。医院仍可申辩，但不能只以原决定已经执行为由保住第四台；新证据若成立，存量分配就必须立即减损。

三 最低充分监督与失灵终点

监督的目标是让权力可纠正，而不是让每项决定穿过越来越多的机关。低风险、可逆决定接受内部合法性检查与事后抽查；重大但可逆决定由一个主责机关协调并行会签；绝对禁止、最低保障、不可逆伤害和紧急权才进入完整加强程序。同一问题共用一套证据档案、一张程序时钟和一名程序主责，不能改名、拆分或换机关来重算时限。监督本身也要公布耗时、重复、漏判、改判、避免的损害和执行延误，无实质作用的环节应合并或退出。

专业连续性由常设秘书处、错期任期、交接、版本化方法和公开档案维持。轮换最终价值与触发判断者，不清零统计、工程、医学和执行团队；专业人员接受利益披露、方法审计和回避。同一案件不得为结果更换方法。这样既防止专家永久垄断，也不因频繁轮换摧毁国家能力。

最高复核机关失灵时，只启动一次预登记、限案、限权、限时的备用程序；它只能处理具体争议和恢复正常机关。若备用程序也无法形成，不再增设上级，直接适用自执行默认：绝对禁止停止，严重人身或不可逆存量损害先减损，基本服务仅以最小、可逆、限时方式继续，争议措施不得扩围。完整构成和离线接口见附录一第五条。监督终点不是不会犯错的人，而是较少伤害、较易撤回、责任最公开的状态。

四 公共领域不是机构的附庸

制度化回路之外仍需自由公共领域。新闻、学术、协会、工会、社区和自发行动能发现正式议程尚未命名的问题。若国家只承认进入表格、听证或指标的问题，异议就会被行政格式驯化。

公共领域需要反垄断、公共媒体和吹哨保护，也需要物质时间。没有劳动时间边界和发声安全，公共生活会被有闲者占据。国家的任务不是统一舆论，而是防止任何一方——政府、资本或平台——垄断意见形成的基础设施。

第四章 多中心国家与辅助性原则

一 何时上移，何时下放

辅助性原则不能只是“越地方越民主”。地方拥有更具体的知识，也可能存在熟人支配、资源匮乏、地方保护与对内部少数的压迫。中央拥有财政、专业和跨区协调能力，也可能以统一名义吞并差异与试验。

一个事项上移，应证明至少存在一种理由：影响跨越地方边界，全国权利底线需要统一，财政再分配不可由富裕地区自愿承担，存在系统性风险，或国防安全需要统一行动。一个事项下放，则须证明地方具备资源、人员、监测、申诉和规则修订能力。上移与下放都负举证责任。

二 规则在用

纸面自治不等于真实自治。每个下放单元必须明确成员和资源边界、地方制定与修改规则的权限、公开监测、渐进制裁、低成本争端解决、跨层复核及稳定财政来源。只有权力没有财政，是责任下放；只有财政没有问责，是寻租邀请；只有选举没有内部少数保护，则是地方多数统治。

多中心治理的价值在于允许不同地区试验，并通过比较学习减少全国性错误。但试验必须遵守权利和能力底线，不能把弱势人口当作低成本实验对象。成功经验应有扩散渠道，失败经验也应公开，不得因政治声誉而掩盖。

三 中央能力的边界

中央负责全国最低权利、财政均衡、系统性金融、跨区环境、国防与重大基础设施。它不应把统一标准扩张成对地方全部过程的直接管理。中央规定底线与结果，地方在底线以上选择实现方式；必要时中央可以暂时接管严重失能的地方职能，但接管必须有事实门槛、期限、司法救济和恢复自治计划。

案例线索：安置点最清楚储水、道路和通信何时失效，中央或跨区平台更能看见机组、燃料与运输网络。地方知识说明需求，跨区能力负责调拨，两者缺一不可。商业机组从一地调出还可能降低原地区韧性，因此协调不能只看接收地收益；调出地的最低保障和下一场灾害风险也必须进入决定。

第五章 经济宪制：市场、社会与支配

一 拒绝抽象的所有制崇拜

公有不自动等于民主，私有也不自动等于自由。判断一种所有制安排，应看它是否降低支配、保障普遍服务、利用分散知识、鼓励创新、允许劳动者发声、保护生态并能够被问责。一个名义公有却由封闭官僚控制的企业，与一个名义私有却支配全国信用、数据和舆论的平台，都可能损害民主。

因而，公共化与私有化必须接受同样的举证责任：问题是什么，替代方案是什么，谁承担风险，绩效如何公开，失败如何退出。所有制不能成为免于审计的护身符。

市场的强项是利用价格和退出发现分散知识，弱点是把初始财富、谈判地位和外部性带进交易；公共组织的强项是普遍供给与长期投资，弱点是预算软约束、信息上收和退出困难。经济宪制不在两种名称之间选边，而是根据失败类型配置开放竞争、公共受托、合作治理、价格规制和直接供给，并让每一种形式都面对可比较的绩效与救济。

二 非市场底线与竞争默认

劳动基本条件、生存性住房、基本医疗教育与照护、公共货币和系统性金融、土地用途与生态承载、公共传播及重大数据基础设施，不得完全由支付能力和短期价格决定。这里不是取消一切价格，而是以法律规定最低可得性、普遍服务、风险边界和不可买卖的权利。

在能够形成真实竞争、外部性可控制且失败不造成系统性灾难的领域，开放进入、价格发现、契约和一般规则是重要的知识发现机制。行政机关不应以公共利益为名逐案挑选永久赢家。自然垄断、关键基础设施和结构性支配资本，则应采取公共受托、强监管、反垄断、数据互操作、政治融资隔离与劳动者共同决定。

反对者会担心非市场底线扩大成无边界的行政配置，也会担心紧急征用破坏投资预期。这个担心要求严格区分：普遍服务规定任何安排都必须达到的结果，公共所有只是若干工具之一；征用只在必要、适合且没有较少限制替代时成立，必须补

偿、留痕、限时，并证明没有把另一群体推到最低线以下。反过来，财产权也不能成为囤积救命资源或向无支付能力者索取垄断价格的权利。

三 劳动者的政治经济地位

工作场所是现代人遭遇权力最频繁的场所之一。若公民在选举中平等，却在劳动过程中完全服从，政治自由的社会基础就会脆弱。工会、行业谈判、职业安全、信息权、共同决定与免受报复，应成为经济宪制的一部分。

劳动者发声不能被理解为每个经营决定都由全体表决，而应按影响匹配权力：涉及安全、裁员、监控、养老金、重大迁移和工作制度时，受影响者拥有更强参与和复议；日常专业经营由明确授权的管理者承担责任。民主不是消灭分工，而是使分工不变成不可问责的支配。

案例线索：商业园机组仍属受保护财产，但在公共机组不足且征用不损害园区危化品控制、生命支持或其他最低保障时，可以依法临时调用。必要性决定能否征用，技术核验决定是否可用，预先托管的补偿降低企业承担公共负担的不确定性。若调机导致园区工人立即失去基本生计，方案就必须把收入支持和替代供电一并纳入，而不能只计算设备本身。

第六章 系统性改善与可信补偿

一 从线性排序到三类审查

政策常使一些人获益、另一些人受损，因此比较不可避免。但生命与自由之间、不同群体的基本能力之间，并不存在一张永远正确的固定排行榜。真正需要区分的不是一张固定利益层级表，而是三种性质不同的问题。

第一类是绝对禁止：酷刑、奴役、秘密失踪、否定人格、追溯刑罚和蓄意任意剥夺生命等行为，把人直接当成工具，不能进入一般收益权衡，紧急状态也不得减损。第二类是最低保障：生命和人身安全、表达结社、反对派组织与独立媒体、最低生计、基本行动能力、正当程序和可达救济。它们共同维持一个人参与、反对和改变规则的最低能动性。第三类才是比例权衡：在前两类通过后，比较公平机会、分配、生态、补偿和总体收益。

这不是把生命固定排在自由之前，也不是把自由固定排在生命之前。绝对禁止保护不可被交易的人格边界；最低保障保护民主行动的必要条件；比例权衡处理仍然可以比较的公共利益。三者的先后来自功能，而不是未经证明的价值排行榜。

“最低保障不通过”也不等于出现任何损失。它只包括四种情况：某一群体被实际或可预见地压到公开最低线以下；已经低于最低线的群体被进一步恶化；对同一弱势群体造成持续、累积或污名化的集中负担，而存在较少限制的替代方案；限制方没有证明措施的必要性、针对性、可逆性、期限和救济。小额反复损失必须累计观察，不能每次清零。

同层或跨层冲突统一经过六步：列出全部权利主体、未在场者和分群损害；检验目的是否合法；检验证据与目的的因果关系；寻找同等有效而限制更小的替代方案；判断利益与损害是否明显失衡，并以最不利群体校准；写入期限、自动失效、补偿、申诉和公开复审。限制权利者承担举证责任。以安全为由限制表达、结社、候选、媒体调查或和平集会时，只能为了保护同等自由制度，或应对具体、可核验、现实且迫近的重大人身危险；效率、一般秩序、发展目标和多数人的不悦都不够。紧急状态也不得全面中止反对派组织、独立媒体、选举周期和申诉救济；限制必须针对具体行为而非身份，并不得靠改名、分段或换辖区规避期限和复审。

最低线、威胁迫近性和较少限制替代的定义必须在个案前公开、版本化，由立法机关在受影响者、反对派、独立学者及未来世代和生态受托人参与下制定。法院审查权利边界、证据和程序，但不独占社会价值的制定。受影响者可以挑战分类与阈值，行政机关不得在个案中临时降低最低线。修订最低线原则上不得倒退；测量方法确需调整时，必须证明是在纠正失真，而不是把保障失败改名为达标。真实资源不足只可能构成限时履行不能，不能降低国家仍负有的最低线。

二 真实匮乏：限时履行不能，而不是降低底线

灾害可能使资源确实不足以同时兑现所有最低保障。此时应区分三种责任。第一，主动侵害，包括故意毁损、歧视性剥夺、隐匿资源，以及把维持最低保障的资源转给非必要用途；它不得以匮乏抗辩。第二，可避免不作为，包括灾前储备、维护、演练和互助不足，或者灾中本可通过减耗、采购、合法财政动员、跨区调拨、临时征用并补偿、替代技术、社区共同生产、民间储备和外援避免损害却没有行动；它构成失职。第三，真实暂时不能，是指停止非必要用途并穷尽当前复审窗口内可以到位的资源后，任何可行组合仍不能让全部群体维持应急最低线。预算紧张本身不等于真实匮乏，也不能为了满足一项保障而摧毁另一项同等最低保障。

执行机关只能提出匮乏主张，不能自行宣告免责。认定须区分客观无法取得的数据与有能力却拒绝披露的数据；后者推定尚未证明匮乏。断网时可以作共同记名、可逆、限时的现场决定，通讯恢复后复核，不得滚动续期。具体复核构成、证据包、恢复节点和责任接口见附录一第二条。

分配先争取为每一群体形成最低生存与求援包。这里看实际服务能力，不看设备件数；燃料、人员、运输、维修、兼容性和替代来源都要计入。仍不能同时形成时，依次考察迫近且不可逆损害、连续依赖、跌破深度与持续时间、替代缺失与历史集中风险，以及资源能否把人实际恢复到最低线。年龄、残障、财富、职业、生产率、忠诚、声望和抽象“生命价值”不得降低资格。

拆散资源会使所有方案低于有效阈值时，可以集中使用，但须说明阈值和无替代事实，并继续为被暂缓者求援。真实暂时不能只免除客观不存在资源部分的即时结果责任，不免说明、减损、平等分配、救济、恢复和审计；准备不足另行追责。资源恢复时，先前损失的深度、时长、替代缺失与累积负担重新进入判断。

三 不可避免损失：实质判断之后的最后程序

多数匮乏冲突仍能靠相关差异判断，不能因为决定困难就抽签。相关变量、证据等级和判断粒度须按预登记的一般规则确定，个案中不得为偏好结果临时更换。信息缺口若由一方控制、影响不对称，或在保守边界内可能改变优先序，就保护数据贫困者、作不利于资料控制者的判断。只有缺口无人造成、影响对称，并且所有合理保守情形都不改变并列结论，而继续核验只会错过风险窗口时，才可临时认定请求相等。

进入最后程序还须同时满足：资源不可分，分时无效，扩容、调拨、替代和可逆临时措施都不能在风险窗口内到位，延迟只会增加不可逆损害。认定沿用已有应急复核接口，不由当前占有者或单一执行人决定，并公开已核验变量、保守边界和异议。随机对象不是机构名额，也不机械按人口加签，而是完整分配方案；人数、损害规模、连续依赖或成功概率不同，通常已经构成实质差异，不进入随机。

真正并列时，以预先登记、等机会、可审计的一次性随机决定当前资源。候选方案和方法事前锁定，不得重抽；公开是为了审计，不是公开敏感身份或把落选者塑造成“ 命运的承担者 ”。先到先得奖励信息与交通优势，行政裁量和表决会把关系与联盟带回，分时在题设中无效，最小最大遗憾在参数相同时无法区分、参数不同时又应回到实质判断。随机因此不是神圣答案，只是相关理由已经穷尽后较少任意的末端程序。

随机只分配即时资源，不决定人的价值，也不证明损失正当。落选方仍有求援、告知、支持、审计和申诉；后续资源仍能减损时，先前落选及累积负担进入下一轮实质判断，但不形成永久机械优先。死亡和不可逆能力损失不能被金钱、未来顺位或程序公平等价修复。相同群体反复落选或同类冲突反复进入随机，自动触发储备、扩容、调拨、信息与结构性失职调查，不能把随机常态化。

四 案例中段：从有理由的分配到真正并列

在基准事实中，医院三台足以维持关键负荷，甲点替代更早耗尽，乙点有短期替代，商业机组稍后可调入。因此先给医院三台、甲点一台，并为乙点维持替代和调机，不需要抽签；“ 四台全给医院 ”和“ 每处平均一台 ”都忽略了可验证的相关差异或有效阈值。

反事实分支才进入最后程序：若甲乙在人数、风险窗口、连续依赖、替代来源、历史负担和机组恢复最低保障的成功概率上经核验仍无差别，只有一台不可分机组，分时无效，下一资源迟于风险窗口，就公开一次性随机。若后来机组仍能减损，先前落选是下一轮的相关理由；若损失已经不可逆，持续支持、承认、审计和追责仍继续，但不得称为补偿完成。完整事实与决策树见附录二。

五 补偿必须先于伤害具有可信性

可信补偿至少包含六项：明确受损者，明确资金来源，明确执行机关，明确触发条件，明确申诉渠道，明确未兑现时的停止或退出机制。只有“未来会受益”或“理论上可补偿”不构成补偿。补偿应尽可能在政策生效前形成预算与法律权利，避免受损者在事实发生后承担漫长举证。

对于失地、迁移、产业关闭和生态转型，金钱往往不足。补偿可以包括替代住房、就业与培训、社区重建、文化保存、迁移选择和长期健康监测。受损者不是被动领取者，应参与补偿方案设计。

六 不确定性与试点

当收益和损失无法可靠比较时，诚实的结论不是“总体上值得”，而是“尚不构成系统性改善”。可逆政策可以小规模、有上限、有对照地试点；不可逆或尾部风险巨大的政策应采用预防原则。试点必须预先公开成功、失败和停止标准，不得在失败后移动指标。

第七章 国家能力、宏观稳定与发展

一 没有能力的权利只是请求

国家要兑现权利，必须征税、预算、记录、采购、执行和裁决。职业行政不可避免，问题在于如何让其专业却不自治成封闭阶层。法律应区分价值方向与技术执行：民选政务官决定公开目标并承担政治后果，常任公务员依据一般规则执行并保持专业连续性。

独立机构也不能成为“无人之治”。司法、审计、选举管理、反腐、统计和公共信息机构需要免受日常党争干预，但权限必须明确、理由必须公开、决定必须可复审。独立是为了守界，不是为了把价值选择伪装成技术决定。

国家能力不是预算总量，也不是命令传达速度。它至少包括看见不同群体需求的统计能力、在危机前储备和签订互助协议的准备能力、在危机中采购调拨的执行能力、解释与留痕的认知能力，以及失败后赔偿追责的修复能力。能力若不受权利与责任约束，会变成更有效率的支配；权利若没有这些能力，又只是一纸请求。

二 充分就业是民主的物质稳定器

大规模失业会同时削弱生计、谈判地位和政治参与。宏观稳定因此不是民主之外的经济技术，而是政体能够维持平等成员关系的条件。国家应把充分就业、币值和金融稳定纳入持续职责。

在总需求明显不足或金融系统冻结时，自动稳定器、逆周期财政、公共投资和最后贷款支持可以及时行动，但必须受期限、通胀、审计、分配评估和退出规则约束。央行需要依法独立，以免货币沦为短期选举工具；同时其使命不能只剩单一价格指标，而应公开权衡就业、金融稳定和分配后果。

宏观能力也为最低保障提供时间保险。应急预算、公共信用和自动拨款可以防止地方因现金流短缺把财政问题误报成物理匮乏；跨区财政均衡可以避免富裕地区囤积冗余、贫困地区反复进入悲剧分配。但货币和财政不能凭空制造当下不存在的机组、医护或道路，因此短期真实约束仍须诚实承认，长期则以投资和储备减少其重现。

三 创新、退出与公平转型

发展需要新组合进入，也需要失败者退出。国家若保护所有既有组织，就会把稳定变成停滞；若把创造性破坏的损失全部推给劳动者和地方，则创新会失去政治正当性。

可竞争领域应保障开放进入、创新融资、反垄断和依法破产。产业和生态转型必须预先配置收入保险、再培训、养老金衔接、迁移或原地发展选择与地区财政支持。公共救助不得让收益长期私人化、损失反复社会化；接受救助者应承担透明、限薪、股权回报或其他可审计对价。

创新政策的难题同样是时间分配：过早保护会固化旧组织，过快退出会把试错成本推给工人和地区。国家应为技术和企业保留失败空间，却不能让基本生计成为风险资本。公共投资获得的长期收益，应通过税收、股权、开放许可或普遍服务回到社会；转型受损者的保障应在关闭和迁移前形成，而不是事后许诺。

案例线索：发电机是否存在、能否启动、燃料和操作员是否到位、道路是否可走，首先是国家能力问题。若储备未维护、互助合同未签、采购款迟拨，后来被称为“自然匮乏”的一部分其实是可避免不作为。应急财政可以迅速征用和补偿商业机组，但只有平时的设备清单、演练和专业队伍才能让钱在风险窗口内变成真实供电。

第八章 公共认知、算法与紧急权力

一 问题定义权

现代国家通过统计、指标、模型和分类看见社会。看见从来不是完全中性的：没有进入统计的人往往也难以进入预算。风险评分、安全名单、算法审批和医学分类能够提高一致性，也可能把偏见变成自动化命运。

凡影响权利与资源的模型，必须公开指标、方法、数据来源、主要误差、适用期限和申诉渠道。商业秘密或国家安全只能在必要范围内限制公开，并须接受独立机构和法院的保密审查。受影响者有权知道理由、纠正记录、提出替代分类并要求人工复核。

二 反常与少数报告

常规制度倾向把不符合模型的损害视为噪音。为此，国家应建立反常登记、少数报告与指标复审机制。连续两轮评估失真、重大群体持续申诉或预测造成集中伤害时，应自动复审问题定义，而不是只调整执行参数。

专家共同体之间也会分歧。正式报告应说明共识程度、关键假设、证据等级和少数意见。政策不必等待知识完全一致，但必须让决策者对选择了哪种不确定性负责。

三 紧急权力的双重约束

紧急权力的正当理由是时间成本突然上升，而不是领导者更接近真理。它必须由法律预设事实触发、地域、事项、手段和期限，及时获得立法批准，接受司法审查、公开报告和自动失效。续期越多，门槛越高。

某些权利不得暂停：禁止酷刑、任意剥夺生命、秘密失踪、追溯刑罚和否定人格。状态结束后必须有独立调查、财政审计、受害者救济和权力归位。累计紧急状态达到阈值，应触发全面宪法复审，防止例外在反恐、卫生或信息安全名义下沉积为常态。

公职人员对明显侵犯基本自由、人身安全或司法独立的命令负判断和拒绝义务。合法拒绝者应受身份、薪酬和免遭报复保护。依法执行不能成为明显不义命令的永久豁免。

案例线索：如果统计只记录医院负荷而不记录安置点储水与通信，行政机关会把信息缺口误认成需求不存在。紧急状态允许缩短核验，却不允许医院以掌握完整档案为由取得道德优先。资料缺口由谁造成、对谁不利，本身就是判断的一部分；随机只有在缺口无人控制、影响对称且保守边界下仍并列时才可启动。

第九章 组织、转型与自我修订

一 没有掌握历史真理的统治资格

政党、工会、协会、知识共同体和任何先锋组织都可以提出社会方向，却不能因自称掌握历史或科学真理而取得宪法垄断。政治组织应遵守非暴力、成员民主、财政透明、异议保护、外部审计和和平退出。

多元组织不只需要自由存在，还需要政治影响力不被财富预先分配。竞选融资、游说、媒体所有权、平台排序与数据画像必须受到规则约束。限制的目的不是让所有意见一样受欢迎，而是防止经济支配直接兑换为不成比例的政治支配。

二 制度内的微观宪政

国家宪法如果止于中央机构，就会在学校、医院、监狱、军队和工作场所失去力量。这些场所必须设置独立申诉、外部检查和受管理者发声渠道。专业自治可以保护知识判断，却不能豁免人身权、程序权与反歧视。

成员资格也必须面对边界。长期居民、流动人口、难民和无国籍者不能因尚无完整公民身份而失去基本保护。入籍与居留应有非歧视程序，地方公共服务不应把无地方户籍者系统排除。

三 和平、分阶段与可逆

国家级转型牵动组织利益、财产权、财政和安全机构，不能假定新文本会自动执行。每项改革都应说明执行机关、预算、独立复核、违约责任和退出安排，并为预期受损但愿意遵守新规则的组织提供合法转型路径。可信承诺不是向既得利益投降，而是降低其以破坏制度来保全自身的激励。

和平、依法授权、分阶段和可逆试点应是常规路径。不可逆变革需要更高证据和更强授权。革命性语言不能豁免对手的人身权，秩序语言也不能把和平反对描绘成安全威胁。

四 民主政策循环

每项重大政策都应经历：议程公开、影响评估、代表—公民—专家复合审议、同版表决、执行责任清单、公开数据、独立评估，以及日落、修订或退出。程序可以因紧急程度缩短，却不能取消事后复审和责任。

最终，这套理论也必须服从自身规则。若它不能解释新的受损者、持续制造不可纠正的失败，或被更好的制度替代，它就应当退出。民主理论的成熟，不在于宣布最后真理，而在于为自己的被反对和被替代保留合法道路。

案例线索：灾后复盘不只问“当时分给了谁”，还要区分洪灾造成的真实暂时不能、储备和调拨不足造成的可避免不作为、资源隐匿或歧视性剥夺构成的主动侵害。若甲乙曾因真正并列而随机，审计还要检查相等认定、候选方案和随机记录；程序合规不能吸收准备不足，落选者的不可逆损失也不能被叙述为命运。复盘的终点是修复、追责和减少下一次进入随机的概率。

附录一《国家民主论》规范条文

序言：理论的地位

本理论不是历史终点，也不宣称消灭政治分歧。它是一套可公开批评、可经证据修订的现阶段国家制度框架。其问题不是如何制造全体一致，而是：在利益、身份、价值与知识长期多元且权力不对称的条件下，如何让有约束的国家作出有效公共决定，同时使每个人保持平等公民地位、基本能力、反对权、救济权和共同纠错的可能。

第一条 民主的目的

国家民主以平等公民地位、免受任意支配、实质能力、和平组织反对派与更替执政者、公共决定的认知质量、执行能力和可纠错性为共同目的。民主既有内在价值，也有工具价值；选举不是民主的全部，协商也不是发现统一真理的程序。国家不以自身消亡为近期制度目标，而是作为受宪法约束的公共强制、权利保障、公共品供给与跨域协调机构存在。

第二条 权利冲突的三类审查

国家决策依次回答三类问题。第一，是否触碰酷刑、奴役、秘密失踪、否定人格、追溯刑罚、蓄意任意剥夺生命等绝对禁止；这些行为不参加收益权衡，紧急状态也不得减损。第二，是否保障生命与人身安全、表达结社、反对派组织、独立媒体、最低生计、基本行动能力、正当程序与可达救济等最低条件。第三，只有前两类通过，才比较公平机会、分配、生态、补偿和总体收益。这是规范功能的区分，不是生命、自由和能力之间永远固定的排行榜。

最低保障“不通过”是指：任何群体被实际或可预见地压到公开最低线以下；已经低于最低线者进一步恶化；同一弱势群体遭受持续、累积或污名化的集中负担且存在较少限制替代；或者限制方没有完成必要性、针对性、可逆性、时限和救济的举证。出现任何损失并不自动否决，但反复小额损失必须累计评估。

同层或跨层冲突依六步审查：识别权利主体、未在场者和分群损害；目的合法；证据与目的有因果关系；不存在同等有效而限制更小的替代；利益与损害不明显

失衡并以最不利群体校准；具有期限、自动失效、补偿、申诉和公开复审。限制权利者负举证责任。限制表达、结社、候选、媒体调查和和平集会，只能为保护同等自由制度或应对具体、可核验、现实且迫近的重大人身危险，不得以效率、一般秩序、发展目标或多数不悦为理由。紧急状态不得全面中止反对派组织、独立媒体、选举周期和申诉救济。

最低线及关键定义须在个案前公开登记并版本化，由立法机关在受影响者、反对派、独立学者和未来世代、生态受托人参与下制定；法院审查权利边界、证据和程序，但不独占价值制定。行政机关不得临时下调最低线，参数修订原则上不得降低既有保护。真实资源不足只能构成可核验、可复审、限时的履行不能，不能把最低线改低。

主动毁损、歧视性剥夺、隐匿资源或把最低保障资源用于非必要事项，不得以匮乏抗辩；本可经准备、减耗、调拨、合法财政动员、征用补偿、替代供给或外援避免而未行动的，属于可避免不作为。只有停止非必要用途并穷尽当前复审窗口内可到位资源后，任何可行组合仍不能维持全部应急最低线，才可认定真实暂时不能。认定由含受影响者、独立技术或审计人员和合法反对派提名者的复核组限时完成；能提供核心数据却拒绝者，推定未证明匮乏。断网时由预登记现场主责人与至少两名不同受影响群体代表或受托人共同记名作可逆决定，通讯恢复后复核，不得滚动续期。

真实匮乏时先为各群体争取最低生存与求援包；仍不能同时形成时，按迫近且不可逆损害、连续依赖、跌破深度与时长、替代缺失及能否恢复最低线作受约束判断。年龄、残障、财富、职业、生产率、忠诚、声望和一般化生命价值不得降低资格。设备只有达到有效服务阈值才有意义；集中使用须公开阈值和无替代证据，并为暂缓者落实可诉的求援、转运、替代供给与下一复审优先位。

只有在受影响人数、需求、迫近性、连续依赖、跌破深度与时长、替代条件、历史负担、干预效果和成功概率依预登记规则完成合理、限时核验后，仍无足以改变优先序的差异，且资源不可分、分时无效、扩容调拨和替代不能在风险窗口内到位、延迟只会增损时，方可进入平等请求下的最后裁决。个案中不得为预定结果增换变量、证据等级或判断粒度。

资料由一方控制、缺口影响不对称，或合理保守边界内可能改变优先序时，不得随机；应作不利于资料控制者、保护数据贫困者的保守判断。只有缺口无人造成、影响对称，所有预登记保守情形都不改变并列，而继续核验不能及时产生可操作信息时，才可临时认定相等。相等认定由既有应急复核接口共同记名，不得由资源占有者或单一执行者独任，并公开变量、边界、缺口与异议。

最后裁决采用预先登记、等机会、可审计的一次性随机。随机对象是完整分配方案，不是机构名额，也不机械按人口制签；每个方案覆盖的个人请求、群体规模、损害和成功概率先进入实质判断，只有相关理由仍无差别的方案才获相等机会。候选方案、方法和工具事前锁定，过程留痕并由不同于执行方的署名见证人共同见证；不得重抽、换签或暴露不必要的敏感身份。紧急离线时使用预登记的物理随机工具和纸质双份记录，通讯恢复后立即登记；无法满足最低见证与留痕条件时，回到保守临时措施，不得伪造随机程序。

随机只决定当前资源，不正当化损失。落选方保有求援、告知、家属与社区支持、审计及申诉；新资源仍能减损时，先前落选和累积负担进入下一轮实质判断，但不形成永久机械优先。死亡和不可逆能力损失不得被金钱、未来顺位或程序公平宣称等价修复。相同群体在预登记观察窗口内反复落选，或同类冲突反复进入随机，自动调查储备、扩容、调拨、替代、信息与结构性失职；窗口和触发值由灾前演练校准，不得在个案中为避免调查而改动。

主张已经尽力者须公开资源能力、分群需求、灾前准备、停用非必要事项、调拨与财政动员、征用补偿、民间资源、外援、替代方案、利益冲突、实时分配和结果。真实暂时不能只免客观不存在资源部分的即时结果责任，不免说明、减损、平等分配、救济、恢复与审计；每次决定写明恢复节点、责任人、预算和外援路线，逾期审查责任并计算赔偿，连续两个周期仍不能时自动审计储备、扩容和灾前准备。

第三条 民主质量的十分制体检

评价实行三层输出，三层同页发布、不得合并。第一层是民主身份，不计分，只给通过、不通过、待核验。身份条件为真实竞争与和平更替，基本政治权利及反对派、独立媒体生存，不存在系统性任意强制，国家及受托私主体的强制依法且可问责，最低司法与申诉救济可用。任何一项系统性失守即不通过；关键事实不足即待核验。身份结论逐项列证据，不能从总分倒推。

第二层是民主质量，十项各1分、总分10分：基本政治权利实际可用；竞争授权、和平更替与结果生效；常态参与和代表性；政治影响平等；公共论证、定义可挑战与信息质量；选举、预算、救济和合法决定的最低执行可靠性；强制透明、问责和纠错；新证据触发、政策复议与可逆性；多中心层级及受影响者治理；紧急权、不可逆风险与未在场者代表。每项暂按0、0.25、0.5、0.75、1五档编码，总分公开为合理区间并标高、中、低置信度，不用总分判定民主身份，不设未经跨案例检验的机械总分限制。

第三层是能力与正义画像，不加总、不并入身份，包括广义行政与公共品能力、社会基本能力、经济民主与反支配、生态与代际责任。所有制名称本身不是身份判据。资本、平台、媒体、信贷、数据、行政或生态结构已经显著削弱政治自由的公平价值、组织能力、议程进入、政治影响平等、合法执行或救济可达性时，必须重评相应质量项并启动身份复审；形成系统性破坏时不得维持身份通过。事实性剥夺权利能力的行为，不论由国家、平台、承包商或私人主体实施，均纳入强制可问责和救济审查。

传导指标、证据要求和判断时限须预先登记，覆盖关键资源控制、组织进入障碍、媒体平台依赖、政治融资、申诉改判、算法人工复核、污染转移和分群外部化负担。独立证据复核组只判断是否达到必须重评的证据门槛，不决定政策优劣；被评价者、受影响者联署和合法反对派均可提请复核，结论及少数意见公开并可诉。相关控制链、算法、资金和申诉数据无正当理由被拒绝提供时，身份列为待核验，不利证据进入质量区间，相关措施不得据此扩围。

正式评价须区分国家、次国家地区和具体机构。评分至少由受影响者或分层抽签公民、独立证据审计者共同完成，并由无利益关联者复核。证据分A、B、C三级，每项公开直接证据、主要反证、分群差异、近期趋势和完整选举、预算或任期周期；证据越弱，区间越宽、置信度越低，无法形成有意义区间时标“信息不足”。评分方披露委托人、资金链、关联关系、数据目录、方法版本和少数意见，利益相关者回避。

最低线、传导指标、证据门槛、观察期和区间宽度均为暂定校准参数，预先登记并版本化，不得在个案中为预定结论改变。参数修订原则上不得降低保护；真实暂时不能不得借评分参数调整写成已经达标。评价体系每两年接受独立元评估，评分机构定期公开受理时长、触发率、改判率、遗漏率、受影响者意见采纳情况和资

金来源；持续越过预先登记的失灵或俘获阈值、拒绝公开或拒绝元评估者，暂停新增权限并依第五条的失灵终点规则处理，其评分只能标为“信息不完整的内部诊断”。

第四条 成员资格与实质能力

国家对每一居民承担最低保护义务，并以非歧视程序规定公民、长期居民、流动人口、难民与无国籍者的成员资格和分级政治权利。任何法律、预算与政策不得使任何群体跌破免于饥饿、基本医疗、基础教育、基本住房与照护、行动与无障碍、信息接入、结社发声和法律求助的最低标准。评估须按性别、年龄、残障、地区、身份与收入分组，家庭和共同体内部支配不得被“自治”遮蔽。

第五条 双回路民主

第一回路是授权—责任回路：普遍、平等、定期且有真实竞争的选举，反对派与政党自由组织，公开同版表决，执政者可被和平替换。第二回路是信息—约束—修正回路：抽签公民审议、地方与功能自治、利益相关者参与、公民倡议、公开听证、调查和少数报告。

少数报告、新证据或遗漏群体信息来源可核验，与结论有实质关联，且若属实足以改变风险、最低保障、受影响者、补偿或替代方案判断时，自动触发加强程序。机关须公开证据矩阵，重做受影响者和替代方案分析，逐项作实质回应，再对同一文本表决。被审查机关须协助披露控制链、资金链、算法、补偿、申诉与执行数据；无正当理由拒绝或提供明显不完整材料者，推定达到触发条件，在完成相反举证前不得扩围。

隐匿关键材料、歪曲反方、遗漏显著受影响者、未评估明显替代方案、利益冲突未回避、未实质回应、逾期不复议或应暂停仍扩围，均为程序失败。主责复核机关须在预登记短时限内对存量措施公开作出三选一临时裁定：停止并回滚；冻结范围并立即减损；仅在停止会造成更大、迫近且不可逆伤害时，最小必要、可逆、限时继续。主张继续的执行者负举证责任。绝对禁止立即停止，正在发生的人身或不可逆损害先保护；逾期无裁定时不得扩围并执行最小伤害方案，同时保全证据、通知受影响者、开放紧急申诉，启动修复、赔偿与责任调查。

普通政策价值由代议机关完成加强程序后决定；绝对禁止、最低保障和程序边界由法院守界；独立证据复核组只判断是否触发重审；跨域分配先限时协调，失败后公开同版表决。定义、证据复核、权利裁判与执行不得由同一机关兼掌。参与者须获得带薪议事时间、无障碍和照护支持。

监督遵守最低充分原则：低风险、可逆决定实行内部合法性检查和事后抽查；重大但可逆决定由单一主责机关协调并行会签；绝对禁止、最低保障、不可逆伤害和紧急权才进入完整加强程序。风险归档可由受影响者、合法反对派或独立复核组限时异议，异议期间不得扩围。同一问题共用一套证据档案、一张程序时钟和一名程序主责，不得改名、拆分、换机关或重启材料以重算时限。监督规则公开耗时、重复、漏判、改判、避免损害和执行延误；无实质作用的环节合并、简化或日落。

专业连续性由常设秘书处、错期任期、交接重叠、版本化方法、公开档案和演练维持；轮换最终价值与触发判断者，不清零统计、工程、医学、档案和执行团队。专业人员接受利益披露、方法审计、回避与离任冷却，同一案件不得为结果更换方法。秘书处或临时机构持续逾期、漏判、拒绝公开或异常排除受影响者时，触发俘获审计，重组前不得扩权。

最高复核机关拒绝履职、长期不足法定人数、拒绝披露或被确认结构性俘获时，争议职权自动暂停，由预设备用名册中的跨区司法或审计人员、抽签公民、受影响者和反对派提名者按固定配额组成一次性合议体，任何一类不过半。合议体仅处理具体争议、最低必要连续性与机关重建，不得制定一般政策；限案、限权、限时、不得自我延期，期满解散。若合议体也无法形成，不再增设上级，直接适用自执行默认：绝对禁止停止；有可信现场证据的严重人身或不可逆存量损害先减损或暂停；基本公共服务仅以最小、可逆、限时方式继续；争议措施不得扩对象、强度、地域或期限。现场共同记名决定只能减损、不得扩权，通讯恢复后复核；代议机关公开记名说明并限时重建正常机关。

第六条 多中心与辅助性原则

公共事务应由能够覆盖其主要影响且最接近受影响者的最低层级处理。上移须证明存在跨区外部性、全国权利底线、财政再分配、系统性风险或国防需要；下放须检验地方能力。凡下放事务，须明确成员与资源边界、地方制定和修订规则之权、公开监测、渐进制裁、低成本申诉、跨层复核及财政来源。中央不得以统一为由吞并地方试验，地方不得以自治为由向下竞次、排除流动人口、压迫内部少数或把成本转嫁给下游和未来世代。

第七条 有边界的多元经济宪制

经济制度的判断标准是反支配、基本能力、普遍服务、创新、劳动者发声、生态可持续与可问责绩效，而非抽象的公有或私有名称。劳动基本条件、生存性住房、基本医疗教育与照护、公共货币和系统性金融、土地用途与生态承载、公共传播及重大数据基础设施受法定非市场底线约束，不得以支付能力决定基本可得性。自然垄断、关键基础设施、系统性金融与对数据、舆论、信用、就业或基础供给具有结构性支配力的资本，须采取公共受托、强监管、反垄断、公共披露、政治融资隔离和劳动者共同决定。其他可竞争领域以开放进入、价格发现、契约和一般且可预期的法律规则为默认；国家不得以公共利益固化既有经营者。公共化与私有化均须接受同等的证据、试点、审计、竞争与退出检验。

第八条 系统性改善检验

“系统性改善检验”只是政策比较工具，不是正当性的终点。使用时必须明示系统边界、利益相关者、时间尺度、直接与间接影响、外部性、反馈、分布和尾部风险；分类本身可被争议。只有在第二条的绝对禁止未被触碰、最低保障通过，且补偿在政策生效前具有预算和法律保障、受损者可低成本申诉并获得独立复核时，才比较总体净收益。不确定性高时只能采取有上限、有对照、有日落条款的试点，或暂不行动。涉及第七条的非市场底线，只能比较供给与分配方式，不得借净收益突破底线或重新商品化。

第九条 有能力且可归责的国家

民选政务官决定公开价值方向并为可预见后果承担个人政治责任；专业常任行政依法执行；司法、审计、选举管理、反腐、统计和公共信息机构保持职能独立，但权限须窄化、理由须公开、决定须可复审。每项政策必须在生效前列明执行机关、政务责任人、预算来源、绩效数据、独立复核、违约责任和组织退出安排。职业政治家须公开竞选资金与利益，受任期、旋转门、罢免、调查和追诉规则约束。公职人员对明显侵犯基本自由、人身安全或司法独立的命令负判断与拒绝义务；合法拒绝者受身份、薪酬与免遭报复保护，集体决定不得豁免个人责任。

第十条 宏观稳定、发展与转型

国家以充分就业、币值和金融稳定、生产率提高及公平转型为持续职责。总需求明显不足或系统性金融风险发生时，政府与依法独立但负多重法定使命的央行，应启动自动稳定器、逆周期财政、公共投资、流动性与最后贷款支持，并受通胀约束、期限、审计、分配评估和退出规则限制。可竞争领域应保障创新融资、开放进入、严格反垄断与破产退出；创新收益不得私有化而把系统损失社会化。产业和生态转型须为失业者、小企业与受冲击地区预先配置收入保险、再培训、迁移或原地发展选择和长期财政来源。

第十一条 公共认知、信息与分类权

公共统计、政策模型、风险评分、算法决策、安全名单、强制医学与教养措施，须公开指标、方法、数据来源、误差、申诉渠道和适用期限；涉及人身强制须经司法逐案授权。受影响者和少数群体有权查明理由、纠正记录、提出替代分类并要求复审。国家设反常登记、少数报告和独立复核制度；连续两轮评估失真、重大群体持续申诉或预测造成集中伤害时，自动复审指标和问题定义。公共媒体、学术研究、吹哨与调查报道受保护，信息与注意力基础设施须防止垄断和国家—平台合谋。

第十二条 紧急权力与安全机构

紧急权力只能依法律预设的事实触发，限定地域、事项、手段和期限；须及时获立法机关同版批准，接受持续司法审查、公开报告和自动失效。禁止酷刑、任意剥夺生命、追溯刑罚、秘密失踪及否定人格等不可克减权利不因紧急状态暂停。续期门槛逐次提高；累计使用达到法定阈值，自动触发全面宪法复审。状态结束后必须进行独立调查、财政审计、受害者救济和领导权力归位；国防、警察和情报机构始终受文官、预算、司法与议会监督，不得把例外常态化。

第十三条 公共组织、内部宪政与和平转型

任何政党、工会、协会、知识共同体或“先锋组织”均不得因自称掌握历史或科学真理而取得宪法垄断。其可竞争组织社会，但必须遵守非暴力、成员民主、财政透明、公开规则、外部审计、异议保护与和平退出。学校、医院、监狱、军队和工作场所不得以专业自治豁免权利，须设独立申诉、外部检查与受管理者发声渠道。国家级制度转型以和平、依法授权、分阶段和可逆试点为常规路径；每轮改革均须形成“议程公开—影响评估—代表、公民与专家复合审议—同版表决—责任清单—公开执行数据—独立评估—日落、修订或退出”的闭环。任何理论与制度，包括本理论自身，都必须保留被反对、被证伪和被替代的合法通道。

附录二 洪灾发电机案例事实表与决策节点

一 用途与事实边界

本案例用于检验各章能否在同一困难情境中共同运转，不是现实伤亡预测。设定为：洪灾使地区未来七十二小时不能稳定接入电网；四台公共移动发电机规格相同，燃料和操作员在该窗口可用。医院全部业务需四台，三台可维持不可转运重症、急诊、必要透析轮换和药品冷链，第四台服务可延期诊疗、行政和一般设施。两个安置点各需一台维持最低净水和急救通信，全部最低需求因此为五台。甲点只有六小时安全储水且通信中断；乙点有二十四小时瓶装水和独立电台。商业园一台兼容机组经核验可在十八小时后安全拆离送达，征用不损害危化品控制、生命支持或其他最低保障，补偿资金已托管；前十八小时患者无法安全转运。

设备功率、最低运行阈值、燃料、人员、运输、兼容性、替代来源和所有时间数字均属案例设定或快速核验结果。现实案件必须逐项核验并采用风险区间；任一条件变化都可能改变决定。

二 基准决策链

一、行政机关先把四台全给医院；安置点报告、负荷审计和替代资料构成足以改变最低保障判断的新证据，触发加强程序并审查存量。

二、医院三台维持关键负荷，第四台并非最低保障所必需；甲点即将跌破净水与通信线，乙点尚有短期替代。因此首个窗口内三台留医院、一台给甲，乙获得持续监测、补给与商业机组调入安排。该决定依据相关差异，不用抽签。

三、商业机组依法征用并补偿后给乙；医院暂停可延期业务。机组到位逼近乙替代耗尽安全余量，或医院负荷、甲乙风险、燃料、操作员和道路变化时，立即重算，不把“三比一”当成公式。

四、该方案优于医院独占，因为后者用组织优势保留可延期服务，却让甲跌破无替代的最低线；也优于每处平均一台，因为医院关键服务会低于有效阈值。代价包括医院服务积压、乙的薄弱过渡、商业园停产及下游生计损失、调出地韧性下降、协调成本和风险误判，均进入复审。

三 不可避免损失的反事实分支

若快速核验改为如下事实：甲乙受影响人数相同，需求和风险窗口相同，连续依赖与历史负担相同，都无替代来源，一台机组恢复最低保障的成功概率相同；只有一台不可分机组，分时会使两边都低于有效阈值，下一资源迟于不可逆风险窗口。此时完整分配方案之间没有足以改变优先序的相关差异，才适用附录一第二条的一次性等机会随机。

随机决定当前机组，不决定两地居民价值。候选方案与方法事前锁定、共同见证并留痕。若新资源仍能减损，先前落选和累积负担进入下一轮判断；若损失已经不可逆，持续承认、支持、审计和追责仍继续，不能声称未来顺位已经补偿。若后来发现人数、替代、成功概率或资料控制并不相等，则原相等认定失效，进入修复、赔偿和责任调查。

四 跨章索引

第二章问谁是平等权利主体，不把机构平均当成人格平等。第三章问新证据怎样改变既有分配并处理存量。第四章问地方信息、跨区调拨和调出地外部性怎样结合。第五章问商业财产何时可以征用以及如何补偿。第六章问真实匮乏、相关差异和最后随机的边界。第七章问储备、采购、财政、人员和运输是否已经尽力。第八章问信息缺口由谁制造、紧急时怎样在不确定下行动。第九章问灾后怎样区分真实不能、可避免不作为、主动侵害与虚假相等认定。

结语：可被反对和替代的民主

这套理论不许诺一个没有冲突的未来。它只主张一件更困难也更有限的事：冲突不必以取消对方的成员资格来解决，国家行动不必依靠永久例外维持，专业知识不必变成真理统治，市场也不必成为社会唯一的语言。

民主不是让所有人不断开会，更不是让一部分人替所有人永远决定。它是在权利边界内把决定交给可替换的人，把信息带回决定，把损失带回计算，把责任带回权力，并把失败带回制度自身。

任何民主制度都必须保留被批评、被证伪和被替代的合法道路。一个拒绝接受公开检验和制度修正的民主理论，会在形式上背叛民主本身。